

외부감사인 선임제도

2026. 1.

금 융 감 독 원
회 계 감 독 국

1 외부감사 대상회사

- ✓ **주권상장법인**
- ✓ **상장예정법인**(해당 사업연도 또는 다음 사업연도 중에 주권상장법인이 되려는 회사)
- ✓ 일정 기준을 충족한 **비상장주식회사** 및 **유한회사**

구 분	주식회사	유한회사
자산총액 또는 매출액	500억원 이상	
복수 기준	아래 중 2가지 이상 해당 시 ① 자산총액 120억원 이상 ② 부채총액 70억원 이상 ③ 매출액 100억원 이상 ④ 종업원 수 100명 이상	아래 중 3가지 이상 해당 시 ① (좌동) ② (좌동) ③ (좌동) ④ (좌동) ⑤ 사원 수 50명 이상

※ (자산총액, 부채총액, 종업원 수, 사원 수) 직전 사업연도말 기준
 (매출액) 직전 사업연도 기준(12개월 미만인 경우에는 12개월로 환산, 1개월 미만은 1개월 간주)

2 외부감사 면제회사 (※ 외부감사 면제는 외부감사계약보고시스템(eacrs.fss.or.kr)에서 전자신고 필요)

✓ 외부감사 대상에 해당하더라도 **면제사유**가 있는 경우 **신고 후 면제 가능**

① **사업연도 중 신설*된 법인**(해당 사업연도에 「상법」 제172조에 따라 설립등기)

* 사업연도 중 분할, 합병으로 신설된 회사는 **설립등기일** 기준으로 외부감사 대상 여부를 판단

② **공기업·준정부기관 중 주권상장법인이 아닌 회사**

③ 자본시장법(제9조제18항제2호&제3호)에 따른 **투자회사와 투자유한회사, 투자목적회사**
(자본시장법 제249조의13), **기업구조조정투자회사, 유동화전문회사**

④ 금융결제원으로부터 **거래정지처분**을 받은 회사(회생절차 개시 결정된 경우는 제외)

⑤ **해산·청산** 또는 **파산** 사실이 **등기**되거나 **1년 이상 휴업** 중인 회사

⑥ **합병절차**가 진행 중인 회사로서 **해당 사업연도 내에 소멸될 회사**

⑦ **국세청에 휴·폐업 신고, 연락두절** 등 사회통념에 비추어 폐업회사로 인정 등

3 감사인 선임기한 (※ 법정기한 내 감사인 미선임(지연선임 포함)은 감사인 지정사유이므로 유의)

✓ 사업연도 개시일로부터 **45일 이내** (초도감사는 사업연도 개시일로부터 **4개월 이내**)

○ 다만, 감사위원회 의무설치 대상회사는 **사업연도 개시일 이전**

[참고] 감사위원회 의무설치 회사

① (상법) 최근 사업연도말 자산 2조원 이상인 상장사(상법 §542의11①, 영 §37①)

② (금융사지배구조법) 다음 회사를 제외한 금융회사(금융사지배구조법 §3③2, §16①, 영 §6③)

- (제외 회사) ①최근 사업연도말 현재 자산 5조원(상장사는 2조원) 미만 금융투자업자·종합금융회사·보험회사·여신전문금융회사, ②자산 7천억원 미만 상호저축은행

구 분	감사인 선임기한	12월말 결산법인 선임기한 ¹⁾
① 감사위원회 의무설치 회사	사업연도 개시 전까지	'25.12.31.
② 직전 사업연도 외부감사 받지 않은 회사	사업연도 개시 후 4개월	'26.4.30.
③ 이 외 외부감사 대상회사 ²⁾	사업연도 개시 후 45일	'26.2.14. ³⁾

1) 선임기간 내에 감사인을 선임하지 아니한 회사는 외부감사법(§11①2호)에 따라 감사인이 지정될 수 있음

2) 법상 의무설치대상은 아니나 회사가 자율적으로 감사위원회를 설치한 회사 포함

3) '26년의 경우 2월 14일이 토요일이므로 그 직후 최초로 도래하는 영업일인 2월 19일까지 감사인 선임가능

4 감사인 선임대상 사업연도 (※ 3개 사업연도 동일 감사인 선임의무 위반은 감사인 지정사유이므로 유의)

✓ (주권상장법인, 대형비상장주식회사*, 금융회사**) 연속 3개 사업연도를 동일 감사인으로 선임

* 자산총액 5천억원 이상(사업보고서 제출대상 또는 공정거래법상 공시대상기업집단 소속은 1천억원 이상)

** 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조제1호에 해당하는 금융기관 및 농협은행

✓ (그 외 회사) 매 사업연도마다 감사인을 선임

5 감사인 자격 제한 (※ 감사인 자격 제한 위반은 감사인 지정사유이므로 유의)

✓ (주권상장법인, 대형비상장주식회사, 금융회사) 회계법인만 가능(감사반 불가)

✓ (주권상장법인) 상장사 감사인으로 등록된 회계법인('25.12월 현재 39개사)만 가능

※ 사업연도 중에 상장하는 회사도 등록된 회계법인만 감사가 가능하므로 상장하는 사업연도에 미등록 회계법인과 감사계약을 체결한 경우 상장 후에 등록회계법인과 감사계약을 체결해야 함에 유의

6 감사인 선임권자 (※ 아래 ②에 해당하는 회사의 감선위 미개최는 감사인 지정사유이므로 유의)

✓ (주권상장법인, 대형비상장주식회사, 금융회사) 아래와 같이 선정 후 회사가 선임

구 분	감사인 선정
① 감사위원회가 설치된 경우	감사위원회가 선정한 감사인
② 감사위원회가 설치되지 않은 경우	감사인선임위원회('감선위') 승인을 받아 감사가 선정한 감사인

- 원칙적으로 3개 사업연도마다 감사인 선임절차 필요
- 1년차 대형비상장 → 2년차 중소형비상장 → 3년차 대형비상장 등으로 회사 종류가 변경된 경우, 1년차 선임절차 준수와 관계없이 3년차에 다시 선임절차(감선위 승인 등) 필요

✓ (그 외 중소형 비상장사 등) 감사 또는 감사위원회(설치된 경우) 선정

- 법령상 감사를 두지 않는 경우(상법 : 자본금 10억원 미만) : 회사가 선정
- 감사가 없고 자본금이 10억원 이상인 유한회사 : 사원총회 승인 필요
- 전기감사인 선임 이후 당기에 교체하지 아니하고자 하는 경우에는 별도 선임 절차 없이 전기감사인을 그대로 선임 가능

7 감사인선임위원회 구성·운영 (* 감선험 구성·운영 위반은 감사인 지정사유이므로 유의)

구 분	주요 내용
구성원 수	· 반드시 5인 또는 6인 (* 7인 구성은 불가)
이해관계자별 구성원 한도 (외부감사법 시행령 §12조의 자격요건 필요)	· 감사 1명 (* 감사는 감선험 위원장이 될 수 없음) · 사외이사 2명 이내 (* 감선험 5인 구성 → 사외이사 1명, 감선험 6인 구성 → 사외이사 2명) · 기관투자자 주주의 임직원 1명 · 일반 주주 1명 · 채권액이 가장 많은 금융회사 임직원 1명
외부전문가	· 부득이한 경우 경영·회계·법률·외부감사에 전문성을 갖춘 사람으로 대체 가능
참석	· 재적위원 3분의 2 이상 (즉, 4명 이상)
승인	· 출석위원 과반수 찬성
유의사항	· 사내이사(상법상 기타비상무이사 포함), 직원은 불가 · 위원장은 사외이사 중 호선(사외이사가 없는 경우 감사를 제외한 위원 중 호선) · 각 이해관계자별 구성원의 자격 요건 및 한도(인원 수) 준수
약식위원회	· 감선험 구성원(5인 또는 6인) 전원 동의 시 3인(위원장, 감사, 사외이사(사외이사가 없으면 기관투자자, 주주, 채권금융기관))으로 구성하고 전원(3인) 출석·찬성으로 의결 · * 외부전문가는 감사인선임위원회 위원장인 경우에만 약식 감선험에 참여 가능

8 | 기타 감사인 선임절차 ① (※ 감사인 선임 보고·통지·공고 위반은 감사인 지정사유이므로 유의)

✓ (선정기준 마련) 감사*·감사위원회는 감사인을 선정하기 전에 미리 **감사인 선정 기준 및 절차**를 마련

* 감사인 선임에 감사인선임위원회의 승인이 요구되는 경우에는 감사인 선정기준 및 절차에 대해서도 감사인선임위원회의 승인이 요구됨

○ ① **감사시간·인력·보수·계획의 적정성**, ② **감사인의 독립성 및 전문성**, ③ **전기감사인에 관한 사항**(감사시간·인력·보수·계획의 충실한 이행 등)을 포함

✓ (**감사인 선임보고**) 회사는 감사인 선임(변경선임 포함) 시 **주주와 증선위에 각각 보고**

○ (주주) **정기총회 보고**, 또는 서면·전자문서 통지, 또는 인터넷 홈페이지 공고 (감사계약 종료될 때까지 공고)

○ (증선위) **계약 체결 후 2주 내 외부감사계약보고시스템(eacrs.fss.or.kr) 전자보고**

* [회사의 증선위 보고 예외] ① **감사인 지정**, ② **중소형 비상장사**(금융회사 제외)가 전기감사인을 당기에 다시 선임, ③ **상장사**(대형비상장사, 금융회사 포함)의 3개 사업연도 중 2~3년차 감사계약

※ **감사인**은 예외 없이 **계약 체결 후 2주 내**에 감사계약 체결사실을 증선위에 매년 보고(DART접수시스템)

8 | **기타 감사인 선임절차 ②** (※ **전기감사인 의견진술권 미부여**는 감사인 지정사유이므로 유의)

✓ **(사후평가)** 감사·감사위원회는 매년 감사보고서를 제출받은 후 외부감사 관련 **감사인 준수사항**(감사보수·시간·인력 등)의 **이행 여부**를 확인

- 감사위원회가 설치되지 않은 주권상장법인, 대형비상장주식회사, 금융회사의 감사는 상기 사항의 **준수 여부**를 확인한 문서를 감사인선임위원회에 제출해야 함

※ 지정감사를 받는 회사의 경우 감사인 선정절차가 필요없지만, 준수사항 이행여부는 확인을 해야 함

✓ **(감사인 교체 시 유의사항)** 전기감사인 외 다른 감사인으로 교체하기 위해서는
①새로운 감사인과 **계약체결 2주 전까지**, ②회사의 감사*·감사위원회에 문서·구술로
의견을 진술할 수 있다는 사실을 ③해당 **전기감사인에게 문서로 통지**해야 함

* 감사위원회가 미설치된 상장사, 대형비상장사, 금융회사는 감사인선임위원회(감선위)

- 증선위에 감사인 선임보고 시 ①**감사인 변경선임 사유**, ②**전기감사인 의견진술 내용**을 포함하여야 함

9 감사계약 해지 ①

✓ 외부감사계약은 외부감사법령상 **정해진 사유**에 의하여 **해지** 가능(임의교체 불가)

- **(회사의 감사인 해임사유)** ① **사업연도 중 해임**하는 경우와
 ② **주권상장법인 등 3개 사업연도 중에 중도해임**(잔여 사업연도)하는 경우로 구분
 → 계약 해지 후 **2개월 이내**에 **새로운 감사인**을 선임해야 함

※ 주권상장법인·대형비상장주식회사·금융회사는 감사계약을 해지하거나 감사인을 해임한 경우 지체없이 그 사실을 증선위에 보고하여야 함

구 분	구체적인 사유
① 사업연도 중 해임	· 직무제한 규정에 해당하는 경우(공인회계사법 제21조 또는 제33조) · 감사인의 감사수행이 불가능한 경우(감사인의 파산, 해산, 공인회계사법상 등록취소, 업무정지, 상장사 감사인 등록취소, 제재조치 등 감사수행 불가)
② 3개 사업연도 중 해임 ※ 매 사업연도 종료 후 3개월 이내 감사위원회 또는 감사가 감사인선임위원회의 승인을 받아 요청	· 감사인이 회사의 기밀을 누설 등 직무상 의무위반 · 감사인이 임무를 게을리하여 회사에 손해발생 · 회계감사와 관련 회사에 부당한 요구 또는 압력 행사 · 외국인투자회사가 출자조건에서 감사인을 한정한 경우 · 지배회사 또는 종속회사의 지정감사인으로 일치를 위한 경우

9 감사계약 해지 ② (※ 회사 귀책사유(감사보수 미지급 등)로 감사계약 해지 시 감사인 지정사유이므로 유의)

- (감사인의 해지사유) ① 사업연도 중 해지하는 경우와
② 주권상장법인 등 3개 사업연도 계약기간 중에 중도해지하는 경우로 구분

※ 감사인은 감사계약을 해지하거나 감사인을 해임한 경우 지체없이 그 사실을 증선위에 보고하여야 함

구 분	구체적인 사유
① 사업연도 중 해지	가. 해지기한 없는 사유 · 감사인 자격제한에 위반되는 경우(①주권상장법인·대형비상장주식회사·금융회사의 감사인은 회계법인만 가능, ②공인회계사법상 직무제한) · 독립성 훼손된 경우로 증선위가 인정하는 경우 나. 해지기한(사업연도 개시 후 9월 초일까지) 있는 사유 · <u>감사보수 미지급</u> · <u>계약체결 후 회사합병 등 규모변경에 따른 보수재계약이 되지 않는 경우</u> · <u>감사자료 미협조</u>(주권상장법인, 대형비상장, 금융회사 한정)
② 3개 사업연도 중 해지 ※ 매 사업연도 종료 후 3개월 이내 잔여기간에 대해 해지	· <u>감사의견과 관련된 부당한 압력</u>을 받는 경우(주주, 채권자, 회계담당자 등) · 내부회계관리제도 감사의견에 2개 사업연도 연속 중요한 취약점 발견

10 | **감사 前 재무제표의 제출의무 ①** (※ **감사 前 재무제표 제출 위반**은 감사인 지정사유이므로 유의)

✓ **(제출목적)** 회사의 대표이사과 회계담당 임원 등의 재무제표* 작성책임을 분명히 하기 위함

* 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석을 모두 포함

✓ **(제출의무)** 외부감사 대상회사는 감사인에게 감사 前 재무제표를 제출해야 하며, 주권상장법인, 대형비상장회사 및 금융회사는 감사인에게 제출한 후 즉시(같은 날) 증선위에도 제출*해야 함

* 세부 자료들을 순차적으로 제출하는 경우 최종 제출 기준으로 판단

✓ **(증선위 제출방법)** 감사 前 재무제표를 아래와 같이 전자문서로 제출*

* Dart편집기를 이용하여 dsd파일 형식으로 제출하는 것이 원칙

구 분	제출방법
① 상장회사	한국거래소 상장공시시스템(http://filing.krx.co.kr)에 제출
② 대형비상장회사·금융회사	금융감독원 외부감사계약보고시스템(http://eacrs.fss.or.kr)에 제출

10 | 감사 前 재무제표의 제출의무 ②

- ✓ (제출기한) 개별(별도) 재무제표는 정기총회 개최 6주전, 연결재무제표는 정기총회 개최 4주전(K-IFRS 적용 회사)까지 감사인과 증선위에 각각 제출
- 다만, 일반기업회계기준 적용 시 연결재무제표는 사업연도 종료 후 90일 이내 제출

구 분		일반회사	회생절차 진행 중인 회사
개별(별도) 재무제표		정기총회 6주일 전 ¹⁾	사업연도 종료 후 45일 이내
연결재무제표	K-IFRS 적용	정기총회 4주일 전 ²⁾	사업연도 종료 후 60일 이내
	일반기업회계기준 적용	사업연도 종료 후 90일 이내 ³⁾	

1) (사업보고서 제출대상법인이 사업보고서 제출기한 이후 정기총회를 개최하는 경우) 사업보고서 제출기한 6주 전

2) (사업보고서 제출대상법인이 사업보고서 제출기한 이후 정기총회를 개최하는 경우) 사업보고서 제출기한 4주 전

3) (사업보고서 제출대상법인 중 직전 사업연도말 자산총액이 2조원 이상인 경우) 사업연도 종료 후 70일 이내

※ (참고) 2026년 제출기한 예시

정기총회 예정일	재무제표 유형	감사 前 재무제표 제출기한	
'26.3.27.(금)	개별(별도) 재무제표	정기총회 6주 전	'26.2.12.(목) 까지
	연결재무제표(K-IFRS 적용)	정기총회 4주 전	'26.2.26.(목) 까지

11 지배주주 등의 소유주식현황 제출

- ✓ (제출목적) 주기적지정 대상에 해당하는 소유·경영 미분리 대형비상장주식회사 확인
- ✓ (제출의무) 소유·경영 분리여부 무관, ①직전 사업연도말 자산총액 5천억원 이상 또는 ②사업보고서 제출대상이거나 공정거래법상 공시대상기업집단소속으로서 자산총액 1천억원 이상인 모든 대형비상장주식회사는 지배주주 등 소유주식 현황 보고서를 증선위에 제출해야 함
- ✓ (제출기한) 정기총회 종료 후 14일 이내
- ✓ (제출방법) 금융감독원 외부감사계약보고시스템(<http://eacrs.fss.or.kr>)에 제출
- ✓ (유의사항) 소유·경영 미분리 대형비상장주식회사는 사업연도 개시 후 9월 초일부터 2주 이내에 감사인 지정 기초자료신고서를 추가로 제출해야 함
 - ①지배주주 및 특수관계자 합산 지분율이 발행주식총수의 50% 이상이면서
 - ②지배주주 또는 특수관계자인 주주가 대표이사인 경우 소유·경영 미분리에 해당

감사합니다.